

PERÍODO 1 · ESCRITURA ABIERTA CON IA

10

Derechos de autor y propiedad intelectual — Ley 23 de 1982 e IA

Guía 6-10-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Ficha de derechos de autor de tu libro completa con 6 elementos obligatorios (autor declarado con nombre completo y fecha, licencia elegida entre Creative Commons CC BY/CC BY-NC/CC BY-SA o todos los derechos reservados, declaración explícita de uso de IA con modelos y porcentaje aproximado, fuentes citadas si las hay, distinción explícita derechos morales vs patrimoniales, contacto del autor) + análisis de 3 casos reales recientes (2023-2026) de polémicas IA-derechos publicados en prensa colombiana o internacional + reflexión de 5 líneas sobre qué licencia elegirías y por qué

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Derechos de autor y propiedad intelectual con IA — Ley 23 de 1982 y obras derivadas

Saber ancestral

En los talleres de cestería del Pacífico, en los mercados artesanales de Pasto y Popayán, en los puestos de cerámica de Pijao, hay una práctica que cualquier cliente reconoce: **el artesano firma su pieza con marca distintiva**. La firma es **declaración de autoría y responsabilidad**. En la cestería de iraca del Cauca, cada artesana tiene un nudo característico al cierre. En la cerámica del Quindío, el alfarero deja marca con uña en la base. En las mochilas wayuu, cada tejedora tiene patrones que la identifican. Esa firma tiene dos efectos al mismo tiempo: (1) **Derecho moral**: declarar que esa pieza fue hecha por esa persona. Es **intransferible**: aunque la vendas, sigue siendo *tu* pieza en autoría. (2) **Derecho patrimonial**: la pieza se puede vender, transferir, ceder. Es **negociable**: el comprador adquiere la pieza pero no el derecho a decir “yo la hice”. La sabiduría del oficio distingue ambos derechos con claridad. La **Ley 23 de 1982** traduce esa distinción a lenguaje legal moderno, y se aplica también a libros generados con IA.

Saber contemporáneo

En Colombia, los **derechos de autor** están regulados por la **Ley 23 de 1982** y la **Decisión Andina 351 de 1993**. Distinguen dos tipos: (1) **Derechos morales**: intransferibles, perpetuos. Incluyen ser reconocido como autor, preservar integridad de la obra, decidir si publicar, modificar, retirarla. Nunca dejan de ser tuyos aunque vendas el libro. (2) **Derechos patrimoniales**: transferibles, temporales, negociables. Incluyen reproducir, distribuir, traducir, adaptar, cobrar regalías. Estos sí se pueden ceder. En cuanto a **IA y derechos**, en 2024-2026 el panorama legal sigue en discusión, pero hay consensos: (a) el modelo de IA no tiene derechos de autor (no es persona jurídica). (b) Si usaste IA como herramienta y tu intervención editorial es sustancial, la obra es tuya con declaración honesta. (c) Si la obra es 100 por ciento generada por IA sin intervención humana significativa, su estatus es incierto. Las **licencias Creative Commons (CC)** son alternativa a “*todos los derechos reservados*”: permiten compartir bajo condiciones (atribución, no comercial, sin obras derivadas, compartir igual).

Pregunta-puente

¿Qué sabía la artesana wayuu al firmar su mochila con patrón propio, que el usuario novato de IA olvida cuando publica un texto generado sin declarar? ¿Y por qué los derechos morales son intransferibles aunque vendas todos los derechos patrimoniales del libro?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** la diferencia entre derechos morales y derechos patrimoniales aplicada a tu libro; (2) **analizar** 3 casos reales de polémica IA-derechos de los últimos 2 años para entender el panorama actual; (3) **evaluar** qué licencia te conviene (Creative Commons en alguna de sus variantes vs todos los derechos reservados) según tus objetivos; (4) **crear** la ficha de derechos completa de tu libro con declaración honesta de uso de IA.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Producción editorial mediada por IA con criterio ético y técnico (MEN, T&I)
Referentes	Ley 23 de 1982 · Floridi (ética de la IA generativa) · Dussel (autoría con dignidad)
Producto final	Ficha de derechos de autor de tu libro completa con 6 elementos obligatorios (autor declarado con nombre completo y fecha, licencia elegida entre Creative Commons CC BY/CC BY-NC/CC BY-SA o todos los derechos reservados, declaración explícita de uso de IA con modelos y porcentaje aproximado, fuentes citadas si las hay, distinción explícita derechos morales vs patrimoniales, contacto del autor) + análisis de 3 casos reales recientes (2023-2026) de polémicas IA-derechos publicados en prensa colombiana o internacional + reflexión de 5 líneas sobre qué licencia elegirías y por qué

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 5 cerraste la estructura. Hoy aseguras la **dimensión legal y ética** del libro. Las próximas sesiones (portada, diagramación, producción) asumen que sabes cómo firmar y qué declarar. Sin claridad de derechos hoy, el libro queda con riesgo legal y ético.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer un ejercicio rápido: piensa en 1 libro reciente cuyos derechos conozcas (puede ser un libro que compraste, o un libro Creative Commons que descargaste). Anota: ¿quién es el autor declarado?, ¿qué licencia tiene?, ¿se menciona uso de IA en algún lugar?

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Un libro y sus derechos (15 min · individual). Toma 1 libro que conozcas físicamente (de tu casa, del colegio, de la biblioteca) o un libro digital que hayas descargado o comprado. Busca en las primeras páginas (créditos) y anota: (1) ¿quién es el autor declarado (nombre completo)? (2) ¿cuál es la editorial o quién publica? (3) ¿qué licencia tiene (todos los derechos reservados, Creative Commons, dominio público)? (4) ¿hay alguna mención de uso de IA? (probablemente no la haya, aún es práctica nueva). (5) ¿el copyright dice año? Si elegiste un libro Creative Commons gratuito (ej. de bibliotecasdigitales.gov.co), nota la diferencia en sus créditos.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

☐ Examiné los créditos de 1 libro real.

☐ Identifique autor, editorial, año, licencia.

☐ Detecte si hay mención de IA o no.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Un libro bajo la lupa legal».

Formato: ficha con 5 datos del libro elegido. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que cada libro tiene firma legal explícita.

→ Ya tienes 1 ejemplo. Ahora vas a entender la **anatomía de los derechos de autor en Colombia:** morales vs patrimoniales, Ley 23 de 1982, Creative Commons, panorama actual de IA y derechos.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Tu observación de 1 libro real te da contexto. Ahora necesitas la **anatomía profesional** de los derechos de autor en Colombia y su intersección con IA.

1 Los **2 tipos de derecho** se descomponen así: (1) **Derechos morales** (Ley 23/1982, art. 30): irrenunciables, intransferibles, perpetuos. Incluyen paternidad (siempre eres el autor), integridad (nadie puede modificar tu obra sin autorización), inédito (decides cuándo publicar), modificación, retiro. Aunque vendas todos los derechos patrimoniales, los morales siguen siendo tuyos. (2) **Derechos patrimoniales** (Ley 23/1982, art. 12): transferibles, temporales (80 años después de la muerte), negociables. Incluyen reproducción, distribución, comunicación pública, traducción, adaptación, regalías. Estos son los que se ceden cuando firmas contrato con editorial.

2 Las **licencias Creative Commons** más usadas son 4: (a) **CC BY (Atribución)**: cualquiera puede usar tu obra, incluso comercialmente, mientras te dé crédito. La más permisiva. (b) **CC BY-NC (Atribución-No comercial)**: pueden usarla con crédito, pero no para fines comerciales. (c) **CC BY-SA (Atribución-Compartir igual)**: pueden usarla con crédito, pero obras derivadas deben tener la misma licencia. (d) **CC BY-NC-ND (Atribución-No comercial-Sin obras derivadas)**: la más restrictiva de las CC. Frente a estas, “*todos los derechos reservados*” es lo más restrictivo posible: nadie puede usar tu obra sin permiso explícito. La elección depende de tu objetivo: difundir ampliamente vs proteger comercialmente.

3 En cuanto a **IA y derechos**, los consensos legales en 2026 son: (a) Los modelos de IA **no son autores legales** (no son personas naturales ni jurídicas). (b) Si la **intervención humana es sustancial** (estructura, voz, edición, decisiones), la obra es del humano con declaración honesta. (c) Si la obra es **100 por ciento generada por IA sin intervención significativa**, su estatus es incierto: en EE.UU. la USCO la considera no protegible; en Colombia y la mayoría de la UE, sigue en debate. (d) La **declaración explícita de uso de IA** es buena práctica ética siempre, aunque legalmente todavía no sea obligatoria en muchos países.

4 Algoritmo de elección de licencia: (1) si tu objetivo es difundir y que tu libro llegue a muchos lectores, elige CC BY o CC BY-SA. (2) si quieres difundir pero impedir uso comercial, CC BY-NC. (3) si quieres proteger comercialmente o piensas publicar con editorial tradicional, todos los derechos reservados. (4) escribe la ficha con los 6 elementos. (5) declara explícitamente uso de IA aunque no sea obligatorio.

Anatomía de los derechos

Morales: intransferibles, perpetuos.

Patrimoniales: transferibles, 80 años.

Creative Commons: BY / BY-NC / BY-SA / BY-NC-ND.

Todos los derechos reservados: máxima protección.

IA y derechos: declaración honesta como buena práctica.

Errores comunes y su corrección

(1) **No declarar uso de IA:** puede constituir fraude editorial. (2) **Confundir morales y patrimoniales:** ceder todo sin saber que los morales son intransferibles. (3) **Elegir licencia sin entenderla:** usar CC BY pensando que es restrictiva. (4) **Olvidar atribuir fuentes citadas:** usar texto ajeno sin acreditar. (5) **Asumir que IA = no tiene derechos:** los modelos no son autores, pero los datos con los que fueron entrenados sí tienen derechos.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía derechos». **Formato:** (a) morales vs patrimoniales con ejemplo; (b) 4 licencias CC con uso; (c) IA y derechos con 3 consensos; (d) los 5 errores con marca. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle a tu familia qué licencia elegirás.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: analizas 3 casos reales de polémicas IA-derechos, eliges licencia para tu libro, escribes la ficha de derechos completa con declaración honesta de uso de IA.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · EVALÚA + CREA — 3 casos + ficha + reflexión (40 min · individual). Hora de aplicar. Analizas 3 casos reales recientes de polémicas IA-derechos, escribes tu ficha de derechos con 6 elementos, reflexionas sobre la licencia elegida.

- 1 Los 3 casos a analizar deben ser de **2023-2026** (no más viejos, el campo cambia rápido). Ejemplos de búsqueda: “*Getty Images vs Stability AI*”, “*New York Times vs OpenAI*”, “*escritores demandan a Meta IA*”, “*Sarah Silverman demanda OpenAI*”, “*polémica imagen IA premio Sony 2023*”, “*Hollywood huelga IA 2023*”. Para cada caso, anota: (a) quién demanda a quién, (b) cuál es la disputa legal, (c) qué ha pasado o se espera. 1 párrafo por caso.
- 2 La ficha de derechos de tu libro tiene los 6 elementos en formato estándar: **(1) Autor:** nombre completo, año. **(2) Licencia:** elegida y justificada. **(3) Uso de IA:** qué modelos usaste, en qué partes del proceso, qué porcentaje aproximado del texto generaste con IA y editaste tú. **(4) Fuentes citadas:** si usaste citas de otros autores, lista de referencias. **(5) Derechos morales vs patrimoniales:** declaración explícita de cuáles conservas y cuáles podrías ceder. **(6) Contacto:** cómo te pueden encontrar para permisos.
- 3 Sigue el patrón “**transparencia sobre opacidad**”: aunque la ley no exija declarar IA en Colombia (en 2026), la práctica ética profesional sí lo pide. Declarar honestamente fortalece tu credibilidad como editor. Ocultar el uso de IA puede causar daño cuando se descubra (y se descubre tarde o temprano, las herramientas de detección de IA mejoran).
- 4 Algoritmo: (1) buscar 3 noticias 2023-2026. (2) resumir cada caso en 1 párrafo. (3) escribir ficha de derechos con los 6 elementos. (4) reflexionar 5 líneas sobre licencia elegida.

Checklist antes de entregar

- ☐ 3 casos reales analizados (2023-2026).
- ☐ Ficha con autor y fecha completos.
- ☐ Licencia elegida y justificada.
- ☐ Declaración explícita de uso de IA con porcentaje.
- ☐ Fuentes citadas (si aplica).
- ☐ Derechos morales y patrimoniales mencionados.
- ☐ Contacto del autor.
- ☐ Reflexión de 5 líneas sobre la licencia.

Plantilla de trabajo**Caso 1.** *Quién, qué disputa, qué pasó.***Caso 2.** *Quién, qué disputa, qué pasó.***Caso 3.** *Quién, qué disputa, qué pasó.***Ficha.** *Autor + licencia + uso IA + fuentes + morales/patrimoniales + contacto.***Reflexión.** *Por qué esta licencia.***Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA + CREA).** Título: «Actividad 3 — Derechos de mi libro».**Formato:** (a) 3 casos analizados; (b) ficha completa; (c) reflexión sobre la licencia. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrar tu ficha a un asesor legal sin avergonzarte.→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: ficha + 3 casos + reflexión. El criterio principal: que tu ficha de derechos pueda ser revisada por un abogado y resista el examen legal y ético.***Producto de la sesión****Análisis 3 casos + ficha de derechos + reflexión sobre licencia.****Criterios de calidad**

(1) 3 casos reales 2023-2026 analizados. (2) Ficha con los 6 elementos completos. (3) Declaración honesta de uso de IA. (4) Licencia justificada con criterio. (5) Distinción morales vs patrimoniales. (6) Contacto del autor incluido.

→ *Antes de cerrar, mira los derechos desde las cinco dimensiones humanas. Firmar con honestidad legal es respeto por la ley y por los futuros lectores; ocultar uso de IA es fraude editorial moderno.***Evaluación liberadora · cinco dimensiones****Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la firma del autor. Dussel sobre la autoría asumida frente a la IA, Séneca sobre la honestidad del oficio, Floridi sobre la transparencia como nueva ética editorial.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Declarar autoría con honestidad en la era de la IA es acto de dignidad cultural y profesional. Cuando declaras explícitamente que usaste IA en tu libro, no estás debilitando tu autoría: la estás **fortaleciendo con honestidad**. La filosofía de la liberación pide ese acto: *no esconder lo que hicimos con la herramienta*. La firma transparente respeta al lector, respeta el oficio editorial, y te entrena para una práctica profesional sostenible. Quien oculta uso de IA acumula deuda ética que tarde o temprano cobra.

¿Mi ficha declara con honestidad el uso de IA, o intento ocultarlo por miedo o costumbre?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

La firma honesta es virtud del oficio; la firma engañosa es vicio que se descubre con el tiempo. Es tentador firmar un libro como “escrito por mí” cuando la IA generó la mitad. La sabiduría estoica recomienda lo opuesto: *declara con honestidad lo que hiciste tú y lo que hizo la herramienta*. La firma con asterisco honesto vale más que la firma limpia con engaño. El oficio del editor profesional se sostiene en la transparencia, no en la imagen.

¿Estoy firmando con honestidad sobre cómo se hizo el libro, o quiero parecer más autor de lo que fui?

Floridi · lente de la infoesfera

La transparencia editorial es la nueva ética en la era de la IA generativa; ocultar uso es fraude moderno disfrazado de autoría tradicional.

En la era de la IA generativa, la transparencia sobre el uso de herramientas es la nueva norma ética profesional. Quien declara: “este libro fue escrito por mí con asistencia de IA en estos aspectos”, se posiciona como profesional contemporáneo responsable. Quien finge autoría tradicional cuando la IA fue protagonista, comete fraude editorial moderno. Tu ficha de hoy te entrena en esa práctica que rige toda producción editorial profesional del siglo XXI.

¿Mi ficha contribuye a la transparencia editorial contemporánea, o sostiene la opacidad heredada del modelo pre-IA?

Nota para el docente. Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____**Fecha:** _____

Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu ficha de derechos completa y los 3 casos analizados. En la sesión 7 vas a aprender a generar la **portada de tu libro con IA generativa de imagen** usando herramientas gratuitas (Bing Image Creator, Adobe Express, Leonardo.ai, Microsoft Designer). Los derechos de hoy te dan el marco; la portada de mañana es la primera imagen pública del libro.